

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6022/2539

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นาย วีระพันธ์ ชัยสวาทหรือไชยสวาสดี

กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 297, มาตรา 299

ป.วิ.อ. มาตรา 192

โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยที่1และที่3ร่วมกันเป็นตุลาการทำความร้ายร่างกายผู้เสียหายเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา297,83ทางพิจารณาได้ความว่าผู้เสียหายถูกทำร้ายเพราะมีการข่มขู่ต่อผู้ต้องหาทั้งสามคนขึ้นไปโดยมีจำเลยที่1และที่3ร่วมอยู่ในที่ข่มขู่ด้วยสาระสำคัญในการกระทำความผิดที่พิจารณาได้ความคือการข่มขู่ต่อผู้ต้องหาทั้งสามคนขึ้นไปแต่ตามฟ้องไม่มีข้อความตอนใดบรรยายถึงข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของความผิดฐานเข้าร่วมข่มขู่ต่อผู้ต้องหาทั้งสามคนขึ้นไปอันเป็นเหตุให้ผู้เสียหายหนึ่งบุคคลใดได้รับอันตรายสาหัสซึ่งจะมีผลให้ลงโทษจำเลยที่1และที่3ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา299ได้ต้องถือว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้องในข้อสาระสำคัญจึงลงโทษจำเลยที่1และที่3ตามทางพิจารณาที่ได้ความไม่ได้เพราะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันกล่าวคือ จำเลยที่ 1 ได้พาอาวุธเหล็กท่อน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 2 ฟุต จำนวน 1 ท่อน จำเลยที่ 2 ได้พาอาวุธไม้เหลี่ยมขนาดหน้ากว้าง 3 นิ้ว ยาว 2 ฟุต จำนวน 1 ท่อน และจำเลยที่ 3 ได้พาอาวุธค้อนเหล็กด้ามไม้จำนวน 1 ด้าม ซึ่งจำเลยทั้งสามมีเจตนาใช้เป็นอาวุธติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร และจำเลยทั้งสามได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันโดยใช้เหล็กท่อน้ำไม้เหลี่ยม และค้อนเหล็กที่พาติดตัวไปเป็นอาวุธตีและเตะ กระทั่งทำร้ายร่างกายนายอินทร์ ถาวร ผู้เสียหายถูกที่ขบควักซ้าย ตาซ้าย ศีรษะ และใบหน้าจนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส ตาซ้ายบอด ป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่ายี่สิบวันและจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวัน ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 83, 91, 297 และ 371 ตรีของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371, 297(1), (8) ประกอบมาตรา 83 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกทำร้ายได้รับอันตรายสาหัส วางโทษจำคุกคนละ 5 ปี ฐานพาอาวุธไปทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรปรับคนละ 100 บาท จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนมีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้คนละหนึ่งในสามคงลงโทษจำคุกคนละ 3 ปี 4 เดือน ปรับคนละ 66 บาท หากไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ตรีของกลาง

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

คดีอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ 2 ได้ถึงแก่ความตาย ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พฤติการณ์แห่งคดีฟังได้ว่า ผู้เสียหายได้พาพวกมาดักروب จำเลยที่ 2 และนายสงวนเพื่อเจรจาทกลงกันเรื่องที่จำเลยที่ 2 ไปพูดคุยกับภริยาของ นายวิชัย โดยพวกของผู้เสียหายก็มีอาวุธมีดดาบอยู่ด้วยแล้วเกิดชุลมุนต่อสู้กัน ระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป และผู้เสียหายซึ่งเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ได้รับอันตรายสาหัส ดังศาลอุทธรณ์วินิจฉัยและเมื่อฟังว่าผู้เสียหายและจำเลยที่ 1 ที่ 3 ได้เข้าร่วม ในการชุลมุนต่อสู้กันแล้ว การที่โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันเป็น ตัวการทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย เป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส ขอให้ ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297,83 เมื่อทางพิจารณาได้ความว่าผู้ เสียหายถูกทำร้ายเพราะมีการชุลมุนต่อสู้กันระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป โดยมี จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมอยู่ในที่ชุลมุนด้วย จะลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 299, 83ตามทางพิจารณาที่ได้ความหรือไม่ เห็นว่า สาระสำคัญในการกระ ทำความผิดที่พิจารณาได้ความคือการชุลมุนต่อสู้กันระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป แต่ตามฟ้องไม่มีข้อความตอนใดบรรยายถึงข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของความ ผิดฐานเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปอันเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่ง บุคคลใดได้รับอันตรายสาหัส ซึ่งจะมีผลให้ลงโทษจำเลยที่ 1 และที่ 3 ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 299 ได้ ต้องถือว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้องในข้อสาระสำคัญจึงลงโทษจำเลยที่ 1 และที่ 3 ตาม

ทางพิจารณาที่ได้ความไม่ได้เพราะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192และวินิจฉัยต่อไปว่าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยให้เป็นการไม่ชอบ

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 คงให้บังคับคดีสำหรับความผิดในข้อหานี้ไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ปรีชา บุรณะไทย-บุญธรรม อยู่พุก-ณรงค์ ดันติเตมิท)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>